

1500055-27.2022.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação das drogas e do dinheiro apreendidos com o fato do local ser conhecido como ponto de tráfico de droga e, por fim, com a confissão do réu ainda no calor dos fatos não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca de que ele efetivamente estava traficando entorpecentes.

De todo o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500055-27.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500055-27.2022.8.26.0608

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 19 de fevereiro de 2.022, por volta das 20h40min, na rua Francisco Assis de Souza, 932, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização legal, 43,55g de "cannabis sativa l", ou seja, maconha, acondicionados em 21 porções embaladas individualmente em saco plástico transparente, mais 06 porções de cocaína, acondicionados em invólucro plástico fechado por nó, pesando 1,43g e 16 comprimidos de MDA e MDA (metanfetamina), drogas vulgarmente conhecidas como ecstasy, substâncias entorpecentes que determinam dependências física e psíquica, conforme laudos periciais de páginas 21/23 e 33/44, e exames químicos toxicológicos de páginas. 91/93 e 94/95. Além disso, ele estava na posse de R\$65,00

em dinheiro e um telefone celular da marca Samsung (boletim de ocorrência de páginas 45/47 e auto de exibição e apreensão de páginas 15/16).

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo foi inquirida uma testemunha e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; ainda, subsidiariamente, em caso de condenação, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, o estabelecimento do regime inicial aberto e o do disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (página 01), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 15/16) e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (página 92) bem como a autoria.

A testemunha Aldo Moraes Nascimento, policial militar, disse que, durante o patrulhamento de serviço, passando pelo local dos fatos, avistou Flávio num campo de futebol (lugar usado para esconder e traficar droga) vindo em direção à viatura contando algo que estava em suas mãos. Abordado, notou que o que ele contava eram porções de droga, das quais, inclusive, tentou se desvencilhar. Além da droga que estava em suas mãos, foram localizados mais entorpecentes em seu bolso, além de uma quantia em dinheiro. Indagado, disse que a droga seria levada até uma festa Rave onde seria comercializada. Quando o réu foi abordado, ele estava sozinho, mas depois da abordagem, algumas pessoas ali apareceram.

Em essência, seu depoimento confirma o que já fora narrado por si próprio e por seu companheiro de farda Jeferson Aparecido Mouro de Oliveira quando da elaboração do Boletim de Ocorrência (páginas 02 e 03).

O réu disse que trabalha em uma banca de pesponto e que combinou com mais quatro amigos de irem até uma festa Rave e, então, comprou algumas porções de ecstasy. Depois, resolveu usar maconha no local, sendo abordado pela polícia, que, em dado momento, apareceu com mais entorpecentes cuja origem desconhece. Afirma que tinha em sua posse apenas algumas "balinhas" e a maconha que consumia. Nega que tenha confessado para a polícia que iria vender drogas na festa.

A prova acima resumida recomenda a procedência da ação penal.

De plano, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra dos policiais, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenham mentido em juízo simplesmente no intuito de incriminar falsamente o acusado, correndo o risco de serem, eles próprios, processados criminalmente. Além disso, fossem inventar uma estória com tal escopo, e teriam inventado uma na qual o réu tivesse sido pego na posse direta do entorpecente, e não uma na qual não a vinculação dele com a droga é meramente indireta. Assim, a própria dinâmica da narrativa confere verossimilhança à versão

dos milicianos, que, não infirmada por nenhum outro elemento de prova, merece ser acolhida como expressão da verdade dos fatos.

Portanto, tomando a palavra do policial como descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação das drogas e do dinheiro apreendidos com o fato do local ser conhecido como ponto de tráfico de droga e, por fim, com a confissão do réu ainda no calor dos fatos não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca de que ele efetivamente estava traficando entorpecentes.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 113 – feito nº 0000135-12.2015.8.26.0608; página 114 – feito nº 1505248-03.2019.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão.

Terceira fase: Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Quanto ao objeto apreendido (celular), não comprovada sua origem ilícita, seja ele restituído a quem de direito. Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA